



120-COI2401-507

Favor citar este número al responder



F-GTS-61 / Versión 1
Fecha de reporte 11-01-2024

Señores

Natalia Andrea Hernández Arias

dmorales@cavalasesores.com

3206074978

CALLE 14 30 205

Medellín

Asunto: Respuesta a petición 160-COE2312-52519 solicitud de certificación ambiental en el marco de la sentencia del Consejo de Estado Radicación: 25000234100020130245901

Se expide esta certificación que permite establecer la compatibilidad de la actividad minera asociada al polígono consultado con los factores ambientales presentes en el territorio. Como respuesta al acápite II.3.3. sobre el deber del estado de conservar los ecosistemas estratégicos; subtítulos B. y C. de la Sentencia Nro. 25000234100020130245901 de agosto 4 de 2022. Información para el registro:

Tipo de material a explotar: Minerales de cobre y sus concentrados

Método de explotación: Combinado

N. Radicado Corantioquia: 160-COE2312-52519

N. de Radicado Vital: 1210090136425423026

Corantioquia con el fin de brindar respuesta realizó la superposición del polígono del área de interés proporcionada en la solicitud, con la información cartográfica básica y temática disponible, relacionada con áreas SINAP; áreas protegidas y reservas naturales de la sociedad civil (Subtitulo B.). Estrategias de conservación in situ; ley segunda del año 1959, Zona ribereña del rio Cauca, humedales, páramos, zonas de recarga de acuíferos, bs-T, y reservas temporales en el territorio de la jurisdicción (Subtitulo C.), para el polígono suministrado, encontrando la información que se muestra a continuación:

Mapa 1. Ubicación general del polígono de análisis.

Territorial: Cartama

Municipio: CARAMANTA

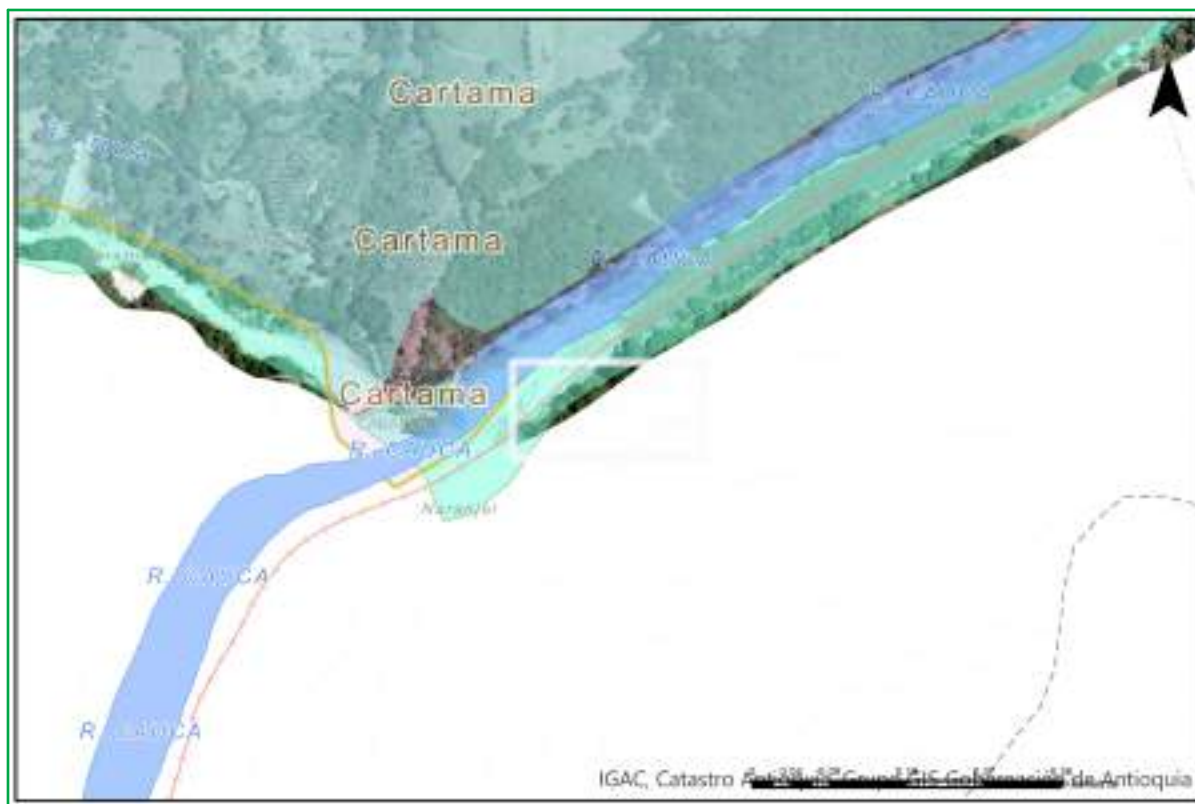
Área objeto de consulta (ha): 2.45



RESULTADOS DEL ANÁLISIS

ESTRATEGÍAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN INSITU

Se a predios privados que un propietario decide inscribir ante el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, en el registro único nacional de áreas protegidas RUNAP. Se debe atender lo dispuesto en el plan de manejo. Cuando no se cuente con plan de manejo, las actividades deben estar en concordancia con los objetivos de conservación del área protegida, definidos en el acto administrativo de declaratoria. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible



Clasificación	Permite Minería	Area (ha)	Area (%)
■ Estrategia Complementaria de Conservación In Situ - Reserva de Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca		0.76	30.87

Enlaces a documentos asociados

Acuerdo 017 de 1996, por medio del cual se declara área de Reserva de Recursos Naturales la Zona Ribereña del Río Cauca en el territorio Antioqueño - <https://cia.corantioquia.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17056>

ÁREAS PROTEGIDAS

Se debe atender lo dispuesto en el plan de manejo. Cuando no se cuente con plan de manejo, las actividades deben estar en concordancia con los objetivos de conservación del área protegida, definidos en el acto administrativo de declaratoria. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ZONIFICACIÓN ÁREAS PROTEGIDAS

Se debe atender lo dispuesto en el plan de manejo. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ÁREAS PRIORIZADAS POR BIODIVERSIDAD

Se refiere a un área que está previamente identificada y priorizada en el PGAR, con el objetivo de establecer una futura estrategia de conservación, para que las actividades a desarrollar sean sostenibles y evitando conflictos socio ambientales. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS BOSQUE SECO TROPICAL

Este ecosistema es de vital importancia para conservar especies endémicas y de gran singularidad, para regular los ciclos de nutrientes y del agua, regular el clima y para la polinización y dispersión de semillas. El bosque seco Tropical (bs-T) es uno de los ecosistemas más amenazados a escala nacional, por lo tanto requiere del compromiso colectivo para su recuperación inmediata. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS PÁRAMOS

Para este ecosistema estratégico se prohíbe realizar actividades agropecuarias, de explotación de hidrocarburos y minerales, acorde a lo establecido en la Ley 1753 de 2015 artículo 173. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SISTEMA DE ACUÍFEROS

Se debe atender lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero. Cuando no se cuente con plan de manejo, las actividades deben estar en concordancia con los objetivos de conservación del Acuífero, definidos en el estudio asociado.

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS HUMEDAL

Se hará necesario establecer la faja forestal protectora de 30m a la redonda del humedal.

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ZONIFICACIÓN POMCAS

Se debe atender lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca: las actividades deben estar en concordancia con la Zonificación Ambiental y sus Orientaciones, además de tener en cuenta las medidas de administración de los recursos naturales. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

PORH

Se debe atender lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, con el propósito de aportar a los objetivos de calidad del tramo de la corriente que se relacione con el área consultada. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

Se debe tener presente lo definido en el Acuerdo 024 de 1996 en el artículo 2 donde se señalan los objetivos y principios orientadores que están encaminados a construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política. Ver documentos enlace Documento físico en el Centro de Información Ambiental-CIA Sede Central de Corantioquia, Medellín carrera 65 N° 44ª-32 Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

ÁREAS PROTEGIDAS - RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se debe atender lo dispuesto en el plan de manejo. Cuando no se cuente con plan de manejo, las actividades deben estar en concordancia con los objetivos de conservación del área protegida, definidos en el acto

administrativo de declaratoria. Se advierte que los cálculos de áreas son aproximados con la información disponible

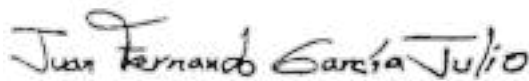
El polígono de análisis no presenta resultados para esta area minera

Expuesto lo anterior, se precisa que la información presentada, da respuesta a la solicitud de información dentro del área de análisis de interés del usuario, de acuerdo con el reporte y los datos del solicitante, resalta la ubicación de el o los municipios y la o las territoriales interceptadas por el polígono. Información que se relaciona en este reporte en atención al fallo del Consejo de Estado Radicación: 25000234100020130245901(AP). En lo correspondiente a la autoridad ambiental y en relación a la Circular expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS el 19 de enero de 2023, donde brinda los "lineamientos para proferir certificaciones en el marco del cumplimiento del numeral 1.3.1 orden tercera de la sentencia bajo radicado 25000234100020130245901".

Por competencia cuando parte del polígono está en otra jurisdicción o se superpone con un área de importancia ambiental que es administrada por una autoridad ambiental diferente a Corantioquia, se remite la solicitud a la o las entidades que arroje el reporte, para que esta conceptúe según su competencia.

En los términos anteriores se da respuesta a su solicitud, cualquier petición adicional será atendida oportunamente.

Atentamente,



JUAN FERNANDO GARCIA JULIO
Subdirección de Ecosistemas (E)

Anexos: Archivo en formato Zip

Copia: No aplica

Asignación: EC-23-2536

Elaboró: Cindy Alejandra Pabón Ortega 

Revisó: Karen Johanna Paz Niño 

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín

COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS

MINERALES PROVENZA S.A.S.

Fecha: 12-ene-2024 08:35 AM Pág: 6

Anexos: CARPETA COMPRIMIDA POR CORREO

Archivar en:

Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes



120-COI2401-507

Favor citar este número al responder

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



Carrera 65 n.º 44a -32. Tel: 604 493 88 88 - Ext.1500

www.corantioquia.gov.co • Municipio: Medellín, Antioquia

correo electrónico: ecosistemas@corantioquia.gov.co

2024-IE-00000749
20/01/2024 10:27:39 a. m.
Al contestar cite este número

Manizales, 9 de enero de 2024

Señora
NATALIA ANDREA HERNANDEZ ARIAS
dmorales@cavalasesores.com

ASUNTO: Respuesta a: 2023-EI-00022152 Número VITAL 1210090136425423025
Concepto ambiental. Sentencia con radicado 25000234100020130245901 del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022. Polígono solicitado en el municipio
de Pácora

Atento saludo,

De acuerdo con su solicitud, revisamos las determinantes ambientales respecto a la Estructura Ecológica, aplicables al área objeto de consulta, de acuerdo con la cartografía suministrada en la solicitud en formato shapefile, sistema de referencia MAGNA-SIRGAS (**Figura 1**), de acuerdo con lo contenido en el numeral 1.3.1. de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901 y la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013.

El presente concepto se encuentra soportado en la Resolución 0825 de 2023 de Corpocaldas, *“por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas”*



Figura 1. Imagen satelital Google Earth del polígono de la solicitud

El polígono de interés está ubicado en suelo rural del municipio de Pácora según la clasificación del suelo municipal de referencia Corpocaldas. Cabe resaltar que esta clasificación se deberá corroborar con concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística de la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

En la **figura 1** se puede observar que el predio de interés se encuentra ubicado parte en el departamento de **Antioquia** y parte en el departamento de **Caldas**. Respecto a este tema se resalta que de acuerdo con la circular de Minambiente SG - 40002023E4000013 se indica que “en el evento en que el área total de la propuesta se encuentre en competencia de más de una autoridad ambiental regional, la solicitud deberá presentarse a cada una de ellas, quienes se

pronunciarán respecto de las áreas de su jurisdicción. (...). En ese sentido, la presente respuesta corresponde solo al área en jurisdicción de Corpocaldas y el usuario deberá realizar la correspondiente solicitud para el área del departamento de **Antioquia** con la Autoridad Ambiental **CORANTIOQUIA**.

En este sentido, de acuerdo con la verificación cartográfica, normativa y documental se informa lo siguiente:

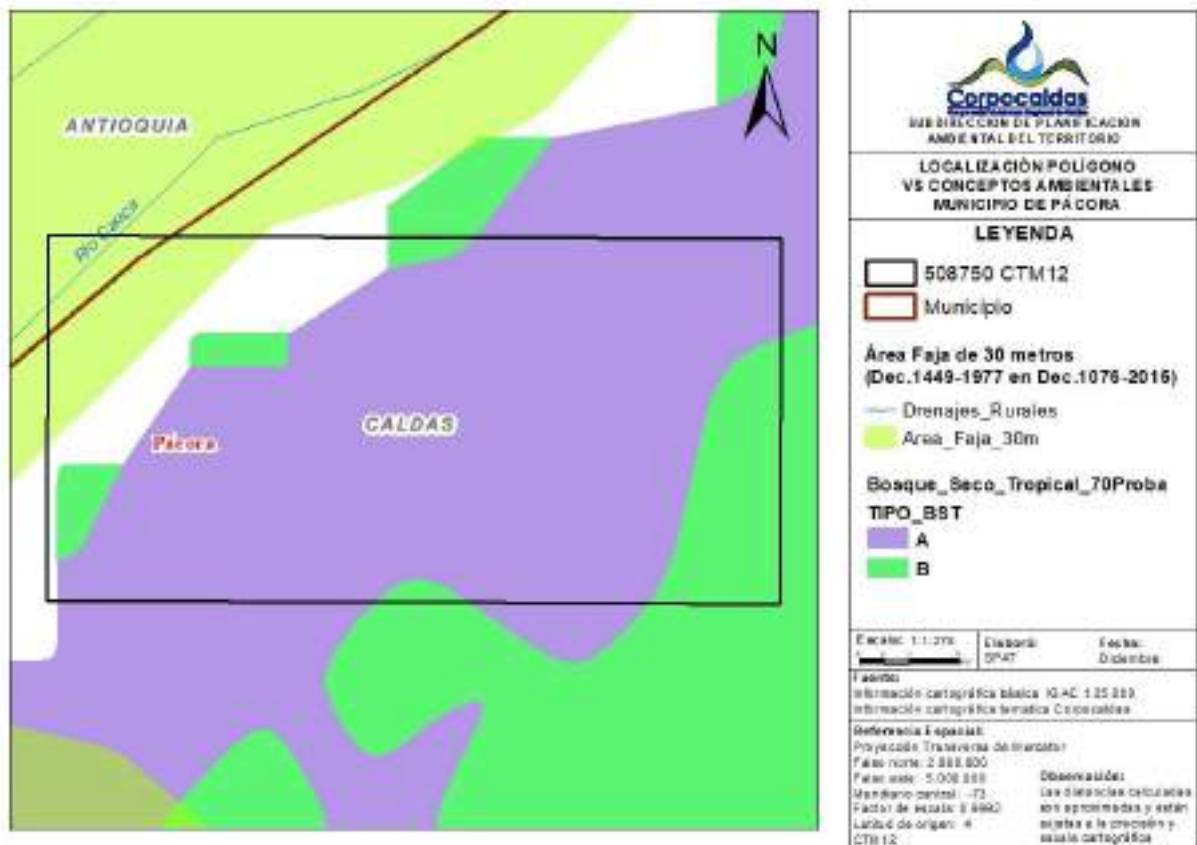


Figura 2. Áreas de la Estructura ecológica aplicables al polígono solicitado

Pregunta 1

“si el proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular No. 250002341000-2013-02459-01, aclarada y adicionada mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2022”.

Subtítulo B: “Ecosistemas del SINAP”

- Del sistema de Parques Nacionales Naturales
- De los Parques Naturales Regionales
- De las Reservas Forestales Protectoras
- De los Distritos de Manejo Integrado
- De los Distritos de Conservación de Suelo
- De las Áreas de Recreación
- De las Reservas Naturales de las Sociedad Civil

Subtítulo C: “De las áreas de conservación in situ de origen legal”

- De las Reservas forestales de la Ley 2da de 1959
- Los humedales RAMSAR y humedales no RAMSAR
- De los páramos
- De los arrecifes de coral, los pastos marinos y manglares
- De las reservas temporales excluibles de la minería
- Las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá

Se concluye según la **Figura 2**, que el polígono de interés no se superpone específicamente con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 2

“si tal territorio se encuentra zonificado”.

- No aplica, teniendo en cuenta que el área solicitada no se superpone con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 3

“si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación”

- No aplica, teniendo en cuenta que el área solicitada no se superpone con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 4

El mapa, salida gráfica con el resultado del análisis de información ambiental sobre el polígono de interés, deberá ser entregado en el sistema de referencia indicado en el numeral i de la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013 (coordenadas geográficas referido al sistema de referencia MAGNA SIRGAS, origen único nacional, en el marco de las Resoluciones 471 de 2020 y 371 de 2021, modificadas por la Resolución 197 de 2022 o cualquiera que las reemplace, sustituya o modifique).

Se presentan las capas de las **Figuras 1, 2 y 3**, en formato shapefile y en el sistema de referencia requerido.

Notas

En caso de que el área total de la propuesta o parte de ella se encuentre en un área que está en proceso de declaratoria en el marco de la Resolución 1125 de 2015, esto deberá manifestarse en la certificación, aclarando la etapa en la cual se encuentra el trámite.

El polígono en mención no se encuentra en áreas con procesos de declaratoria o ampliación de áreas protegidas SINAP, en el marco de la Resolución 1125 de 2015 de Minambiente.

Es de anotar, que el área solicitada se encuentra en área de influencia de la cuenca del río Cauca, sobre el cual se tiene la Sentencia T 038 de 2019, “Río Cauca como Sujeto de Derechos”, por lo cual se recomienda realizar la respectiva consulta sobre la intervención o actividad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como formulador del plan de acción sobre la citada sentencia.

OBSERVACIONES GENERALES

Se informa que el área objeto de consulta se superpone con Áreas-Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, Bosque seco tropical, Áreas de la zonificación ambiental de POMCAS (Ver **Figuras 2 y 3**); también, de acuerdo con la norma nacional, se recomienda tener en cuenta las Áreas forestales protectoras de pendientes. Las anteriores áreas hacen parte de la Estructura Ecológica Principal o complementaria adoptada mediante Resolución 0825 de Corpocaldas “Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas”.

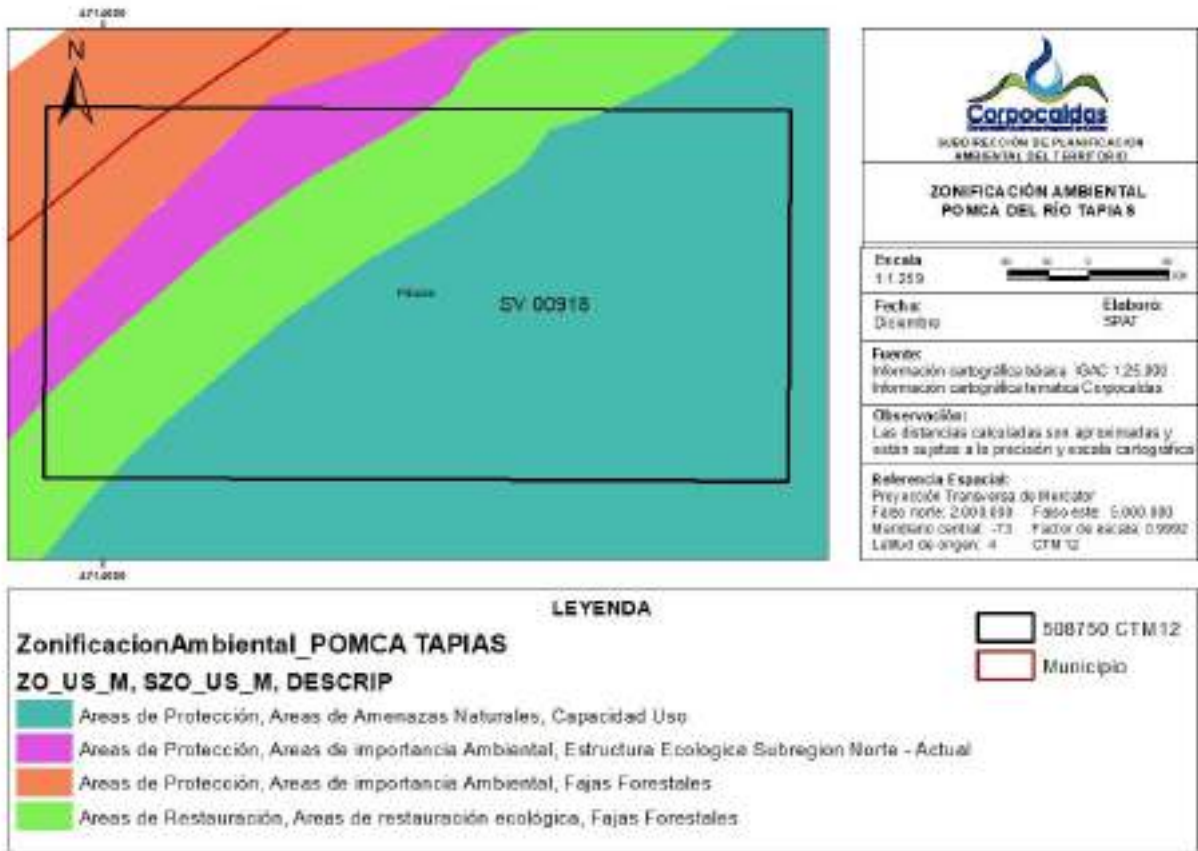


Figura 3. Zonificación ambiental POMCA Río Tapias y otros aferentes al Cauca aplicable al polígono de interés

En la tabla que se presenta a continuación se enuncian las otras áreas que se superponen con el polígono solicitado, y en los enlaces de consulta relacionados los usuarios podrán consultar los lineamientos de uso y/o manejo para cada una de estas áreas.

Área de la Estructura ecológica	Enlace para consulta de Ficha Departamental o Detallada, anexa a Resolución 0825 de 2023
Áreas y Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural (Ver Figura 2)	Ver aquí
Bosque Seco Tropical-BST (Ver Figura 2)	Ver aquí
Áreas Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA: Río Tapias (ver Figura 3)	Ver aquí
Áreas forestales protectoras de pendientes	Ver aquí

Gestión del riesgo

Se recomienda consultar las áreas de amenaza y/o riesgo aplicables al área de interés, directamente en el Portal cartográfico de Corpocaldas y/o en el Municipio respectivo, toda vez que se cuenta con el Componente de riesgo de los POMCAS aprobados y varias entidades territoriales de Caldas, han venido adelantando los Estudios básicos de amenazas para incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial, acorde con el Decreto Nacional 1807 de 2014, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

La cartografía de Áreas de la Estructura ecológica de Caldas, de Clases agrológicas II y III y de Gestión del riesgo de desastres, entre otros, puede ser consultada en el Portal cartográfico de Corpocaldas en el siguiente enlace de la página web oficial https://www.corpocaldas.gov.co/WebSite/Contenido/?pag_Id=182.

Los usos del suelo que se pretendan desarrollar en el predio deberán corresponder a lo permitido en el Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT vigente (Acuerdo Municipal 016 de 2021), concertado ambientalmente con Corpocaldas, previo a su adopción; lo cual deberá corroborarse con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística expedido por la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

La actual respuesta se convierte en soporte de seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial-POT concertados ambientalmente, de acuerdo con el nuevo Indicador de Evaluación del Desempeño Institucional-IEDI que empezó a requerir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Minambiente a las Corporaciones desde el año 2020. De igual manera, se convierte en soporte de atención de la Directiva 04 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, respecto a protección especial del suelo rural agropecuario.

En caso de requerirse aprovechamiento, uso y/o afectación de recursos naturales deberán tramitarse los permisos pertinentes ante Corpocaldas, para lo cual podrán observar los formularios aplicables a estos trámites en la página web oficial de Corpocaldas en el siguiente link https://www.corpocaldas.gov.co/WebSite/Contenido?pag_Id=69 o solicitar asesoría en los datos de contacto: Línea Verde 018000968813, Trámites Concesión Aguas, Permisos o Licencia Ambiental: 3104697169.

Atentamente,



WILFORD RINCON ARANGO
Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio

Anexo: Cartografía en formato shapefile
Copia: Sandra Restrepo
Revisó: Patricia García.
Elaboró: Carlos Castillo